

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1340/2543

นาง พัทธรา ไชยสุริยา กับพวก
นาย ชัยพร อรรถนันทน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 199 จัดว่า, มาตรา 208 เดิม

คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยกล่าวอ้างแต่เหตุที่จำเลยขาดนัดและเหตุแห่งการที่ยื่นคำขอล่าช้า ไม่ได้กล่าวอ้างหรือแสดงเหตุโดยละเอียดชัดเจนว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยแพ้คดี ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องในส่วนใดอย่างไร และไม่ได้แสดงเหตุผลว่าหากมีการอนุญาตให้พิจารณาใหม่ จำเลยจะชนะคดีได้อย่างไรเป็นคำร้องที่มีได้กล่าวโดยละเอียดชัดเจนซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลแม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำร้องและไต่สวนพยานจำเลยไปบ้างแล้วก็มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งเดิมและสั่งไม่รับคำร้องเพื่อให้ถูกต้องได้เพราะมีอำนาจสั่งได้เมื่อเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มีได้ปฏิบัติเช่นนั้นยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของนางม่วยหรือม่วยไชยสุริยา ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินยืมและบังคับจำนอง จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 3,770,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 31

กรกฎาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2534 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 ต้องไม่เกิน 1,999,670.83 บาท ตามที่โจทก์ขอ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินจำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้หากไม่พอ ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินอื่นอีก และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์บังคับคดี

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่าจำเลยไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ตามฟ้อง การส่งหมายเรียก สำเนาคำฟ้อง หมายนัดและคำบังคับแก่จำเลยที่บ้านเลข ที่ตามฟ้อง จึงไม่ชอบ จำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาหาก จำเลยได้ทราบถึงการฟ้องคดีแต่ต้นจำเลยย่อมต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดี เนื่องจาก เป็นคดีมีทุนทรัพย์สูง และจำเลยมีหลักฐานเอกสารที่จะเสนอต่อศาลเพื่อหักล้างข้อ กล่าวอ้างของโจทก์อันอาจเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ เหตุที่จำเลยยื่นคำร้องล่าช้า เพราะจำเลยเพิ่งทราบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2539 ว่าเจ้า พนักงานบังคับคดีจะกระทำการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2539 จึงขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน ต่อมาระหว่างการไต่สวนศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตรวจ สำนวนแล้วปรากฏว่า ตามคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยระบุแต่เพียงว่าหาก จำเลยทราบถึงการฟ้องคดีแต่ต้น จำเลยย่อมต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีและเข้ามาใน กระบวนพิจารณาของศาลเนื่องจากเป็นคดีมีทุนทรัพย์สูง และจำเลยมีหลักฐาน เอกสารที่จะเสนอต่อศาลเพื่อหักล้างข้อกล่าวอ้างของโจทก์ตามฟ้องได้อันอาจเป็นเหตุ ให้ศาลพิพากษาคดีเปลี่ยนแปลงไปจากคำพิพากษาเดิมในที่สุดซึ่งข้อความดังกล่าวนั้น ไม่ใช่ข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลแต่อย่างใดคำร้องดังกล่าวไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208จึงให้งดการไต่สวนและอาศัย

อำนาจตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพิกถอนคำสั่งเดิมที่รับคำร้องดังกล่าวเป็นไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรณีเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่า คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้าย หรือไม่ และการที่ศาลชั้นต้นอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 สั่งเพิกถอนคำสั่งที่รับคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยเป็นไม่รับคำร้องดังกล่าวนั้นชอบด้วยบทบัญญัติมาตรา 27 หรือไม่ เสียก่อน ซึ่งจะได้วินิจฉัยไปพร้อมกัน เห็นว่าคำร้องขอให้พิจารณาใหม่นั้น คู่ความจะต้องกล่าวถึงเหตุที่ขาดนัดประการหนึ่ง และข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลอีกประการหนึ่งโดยละเอียดชัดแจ้งทั้ง 2 ประการ และในกรณีที่ยื่นคำขอล่าช้าเหตุแห่งการที่ล่าช้านั้นด้วยตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้าย คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่จำเลยได้กล่าวอ้างแต่เหตุที่จำเลยขาดนัดและเหตุแห่งการที่ยื่นคำขอล่าช้าเท่านั้น จำเลยไม่ได้กล่าวอ้างหรือแสดงเหตุโดยละเอียดชัดแจ้งว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยแพ้คดี ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องในส่วนใด อย่างไร และไม่ได้แสดงเหตุผลว่าหากมีการอนุญาตให้พิจารณาใหม่ จำเลยจะชนะคดีได้อย่างไรจำเลยคงกล่าวแต่เพียงว่าหากจำเลยได้ทราบถึงการฟ้องคดีแต่ต้น จำเลยย่อมต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีเนื่องจากเป็นคดีมีทุนทรัพย์สูงและจำเลยมีหลักฐานเอกสารที่จะเสนอต่อศาลเพื่อหักล้างข้อกล่าวอ้างของโจทก์อันอาจเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เท่านั้น โดยไม่ได้กล่าวว่าพยานหลักฐานใดของโจทก์ที่รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบฟ้อง และมีได้กล่าวถึงพยานหลักฐานของจำเลยว่ามีอย่างใดบ้างที่จะทำให้จำเลยชนะคดีได้ คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยดังกล่าวเป็นคำร้องที่มีได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้ายที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณาใหม่ได้ ดังนี้ แม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยและได้ทำการไต่สวนพยานจำเลยไปบ้างแล้วตามที่จำเลยอ้างในฎีกา แต่เมื่อต่อมาได้ปรากฏต่อศาลชั้นต้นเองว่า การสั่งรับคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยนั้น มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้ายตามที่กล่าวมา ศาลชั้นต้นก็มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งเดิมและสั่งไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยเพื่อให้ถูกต้องได้เพราะเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมในการพิจารณาคดี ดังที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 ให้อำนาจไว้ และการสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นศาลย่อมมีอำนาจที่จะสั่งได้เมื่อเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นนั้นยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ซึ่งกรณีในคดีนี้ถึงแม้ตามคำคัดค้านของโจทก์จะมีได้คัดค้านว่าคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยบรรยายไม่ครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 ตามที่จำเลยอ้างในฎีกา ก็หาเป็นการลบล้างอำนาจของศาลในเรื่องนี้ไม่การที่ศาลชั้นต้นอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 สั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมที่รับคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยและสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวของจำเลยนั้นจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในส่วนนี้ชอบแล้ว เมื่อวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยในข้อที่ว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่อุทธรณ์ว่า

จำเลยไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง เพราะการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งแก่จำเลยที่บ้านเลขที่ตามฟ้อง อันมิใช่ภูมิลำเนาของจำเลยนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จำรูญ แสนภักดี-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-วสันต์ ตริสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>